

1505623-93.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/10/2022

... ao praticarem com eles o crime de roubo majorado.

Recebida a denúncia (fls. 63/68), os réus foram citados (fls. 159 e 162), apresentando resposta à acusação (fls. 168).

Confirmado o recebimento da denúncia (fls. 169/171), foram colhidos, durante a instrução, os depoimentos das vítimas (fls. 260/262), de duas testemunhas inicialmente arroladas pela Acusação (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505623-93.2021.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505623-93.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2074144/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 11617514 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 751/21/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 812/21/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 891/21/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2074144 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal contra ADRIAN PEREIRA e GUSTAVO DA SILVA CRUZ, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, em concurso material de crimes, porque, segundo a inicial, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta de 04h08, na residência situada na Rua Rolando Gambini, nº 412, bairro Assunção, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, os réus, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com os adolescentes Vinicius Eduardo Alves Ventura e Felipe Ferreira Feitosa, bem como com outro indivíduo identificado apenas como Diogo, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida pela simulação de

porte de arma de fogo, 02 notebooks da marca ASUS e VAI0, 02 telefones celulares, 02 alianças e 01 anel solitário de diamante, bens pertencentes às vítimas R.C. e D.A.C..

A presente ação penal foi ajuizada, outrossim, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os réus, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, corromperam e facilitaram a corrupção de Vinicius Eduardo Alves Ventura e Felipe Ferreira Feitosa, menores de dezoito anos de idade, ao praticarem com eles o crime de roubo majorado.

Recebida a denúncia (fls. 63/68), os réus foram citados (fls. 159 e 162), apresentando resposta à acusação (fls. 168).

Confirmado o recebimento da denúncia (fls. 169/171), foram colhidos, durante a instrução, os depoimentos das vítimas (fls. 260/262), de duas testemunhas inicialmente arroladas pela Acusação (fls. 260/262, 343/345 e 347), e de uma testemunha arrolada pela Defesa (fls. 343/345 e 347), interrogando-se o réu ao final (fls. 343/345 e 347).

Determinou-se, a fls. 343/345, o desmembramento dos autos em relação ao corréu Adrian, tendo em vista que ele se encontrava internado para tratamento de saúde, sem previsão de alta.

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 343/345 e 347), as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela condenação (fls. 390/402).

Já o douto Defensor, a fls. 409/419, requereu a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é parcialmente procedente, absolvendo-se o réu da imputação de corrupção de menores.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão carreado a fls. 25, bem como pelos laudos de fls. 97/105, 137/145 e 180/194.

A autoria dos fatos, por sua banda, exsurge dos autos incontestável.

O réu Adrian, na fase policial (fls. 27), se reservou ao direito constitucional ao silêncio, declarando-se, porém, "arrepentido" (fls. 26).

Em juízo, porém, em razão do desmembramento do feito, Adrian não foi interrogado.

Já o corréu Gustavo, na fase policial, não foi ouvido.

Na fase judicial (fls. 347), contudo, o réu Gustavo negou a prática delitiva. Sustentou que, no dia dos fatos, se encontrava em uma festa de aniversário de sua irmã. Chegou no dia anterior, entre 19h30 e 20h00. Saiu da festa por volta de 06h00

do dia seguinte, com os pais, em um carro. Não saiu do local durante a festa. Conhece o réu Adrian. Não sabe o motivo de ter sido acusado por Adrian. Por fim, citou não se recordar-se em que dia da semana recaiu a festa do citado aniversário.

A tardia negativa de Gustavo, entretantes, não foi corroborada por nenhum elemento válido de prova.

A vítima R.C., ouvida na fase inquisitiva (fls. 17), relatou que, "...no dia dos fatos, sua residência foi invadida por cinco indivíduos desconhecidos; Que sua esposa também foi rendida, bem como seu filho de 05 anos de idade; Que estava dormindo no quarto do seu filho, acompanhado por este, quando foi rendido por dois indivíduos; Que foi acordado com tapas; Que logo encontrou sua esposa que também havia sido rendida no quarto do casal; Que dois dos indivíduos passaram a vasculhar os quartos da residência com a intenção de encontrarem dinheiro e jóias; Que não viu arma de fogo, entretanto, notou que um dos indivíduos sempre mexia na cintura demonstrando que poderia estar armado; Que conseguiu ver todos os quatro roubadores que realizaram a abordagem direta, visto todos estarem sem máscaras e o quinto indivíduo ter permanecido na sala, não sendo então diretamente avistado; Que os roubadores levaram alguns aparelhos eletrônicos e jóias e posteriormente veio até esta Unidade Policial noticiar o ocorrido; Que nesta data, foi solicitado a comparecer nesta delegacia; Que soube da identificação e localização de um dos suspeitos; Que inicialmente realizou o auto de reconhecimento de objeto, reconhecendo duas blusas de frio como sendo de dois suspeitos que praticaram o roubo em sua residência; Que em seguida, realizou o auto de reconhecimento fotográfico, avistando diversas fotografias apresentadas e apontando para as imagens de Fellipe Ferreira Feitosa, RG 57.319.043-4 SSP, Vinicius Eduardo Alves Ventura, RG 58.561.318-7 SSP e Gustavo da Silva Cruz, RG 38.587.303-7 como sendo três dos indivíduos que praticaram o roubo em sua residência; Que em seguida, realizou o auto de reconhecimento formal e direto, apontando para a pessoa de Adrian Pereira, RG 50.828.097-7 SSP, como sendo o quarto indivíduo a invadir sua residência; Que sabe especificar que Vinicius teria feito a abordagem enquanto dormia no quarto do seu filho e que o mesmo o agrediu com tapas; Que do mesmo modo, define, com certeza absoluta que Adrian foi o indivíduo que realizou a abordagem sua esposa e que estava puxando o cabelo dela como forma de conduzi-la pela casa; Que os outros dois indivíduos, Fellipe e Gustavo vasculharam os cômodos tentando encontrar dinheiro; Que como narrado, o quinto indivíduo não foi sequer avistado por não ter participado diretamente da abordagem; Que acredita que uma pessoa que teve contato direto com sua residência possa ter propiciado a prática do crime, visto os roubadores questionarem muito sobre jóias e por ter notado que alguns desses objetos já haviam sido subtraídos".

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima D.A.C. na fase extrajudicial (fls. 18).

E, em juízo (fls. 260/262), R.C. inicialmente não reconheceu os réus, tendo indicado pessoa diversa, no estabelecimento prisional, como um dos roubadores.

Contudo, confirmou que, na delegacia de polícia, reconheceu um dos réus pessoalmente. Destacou que realizou o reconhecimento em razão da blusa apreendida no carro de tal réu, da cor da sua pele, pelo cabelo e pelo porte físico. Na ocasião, não reconheceu tal indivíduo pelo rosto, pois alguns roubadores utilizavam máscaras faciais. Asseverou que tanto a blusa do réu reconhecido como de seu comparsa eram inconfundíveis. Relatou ainda que outro roubador maior de idade também foi reconhecido por fotografia em razão da cor da pele e do formato do rosto, destacando que tal indivíduo se encontrava com máscara facial. Esclareceu que Adrian ficou ao seu lado e, por isso, pôde reconhecê-lo com maior grau de certeza. Disse que, na ocasião, acordou com sua esposa gritando em outro quarto e, nisso, ato contínuo, foi abordado por dois roubadores, um deles imobilizando-o. Asseverou que os assaltantes lhe perguntaram acerca do cofre. Mencionou que eles roubaram diversos bens. Citou que foram ameaçados de morte e, inclusive, de levarem

seu filho. Posteriormente, nas imagens, percebeu que por volta de duas da madrugada os roubadores cercaram a casa e, em dado momento, com algum instrumento, abriram o portão. Asseverou que depois eles saíram e voltaram algum tempo depois. Esclareceu que viu cinco indivíduos no total. Viu a movimentação deles, inclusive no momento em que deixavam a casa após a consumação do crime. Lembrou de terem subtraído dois computadores, dois celulares, duas alianças e um anel, destacando que nada foi recuperado. Sublinhou que seu prejuízo alcançou a cifra aproximada de quatorze mil reais. Relatou que, depois do assalto, o portão sempre fica trancado e elevaram o nível da segurança do imóvel com alarmes e cerca elétrica. Consignou que sua esposa desenvolveu distúrbios psicológicos graves por meses. Ressaltou R.C. que sua rotina foi alterada. Afirmou que seu filho pequeno lembra do fato até os dias atuais. Asseverou que na Delegacia de Polícia fez o reconhecimento de forma absolutamente espontânea, ressaltando que não conhecia os réus.

Destacou que foi agredido pelos agentes e teve que fazer fisioterapia para recuperar-se das lesões. Quanto ao reconhecimento na delegacia, disse que teve cerca de "90 por cento de certeza".

Já D.A.C., sob o crivo do contraditório (fls. 260/262), preambularmente reconheceu apenas Adrian, indicando outro preso, que lhe foi apresentado, como um dos roubadores. Disse que na Delegacia fez o reconhecimento pessoal de um deles, o qual havia sido surpreendido em poder do carro e das roupas utilizados no assalto. Na mesma ocasião, reconheceu as citadas roupas. Reconheceu na delegacia, por vários fotos que lhe foram apresentadas, outro maior de idade e um indivíduo chamado Vinicius. Quanto aos fatos, esclareceu que estava dormindo quando foi acordada por Adrian, exigindo este a entrega de jóias e outros bens. No momento, pediu autorização para colocar um short e, nisso, surgiu o adolescente Vinicius, extremamente alterado e agressivo. Relatou que os roubadores comentavam que ela seria trancada no quarto com o esposo. Asseverou que roubaram alianças e seu anel solitário, além de dois computadores, dois celulares e bijuterias. Afirmou que pediu para não levarem seu computador em razão de arquivos importantes de trabalho, mas não foi atendida. Sublinhou que foi agredida por um dos adolescentes, o qual a puxou pelos cabelos. Em dado momento, os assaltantes ouviram um barulho e fugiram. Destacou que por cerca de três meses não conseguiu dormir. Esclareceu que, inicialmente, por cerca de uma semana, teve que permanecer na casa de sua mãe com o filho menor e até hoje sente problemas emocionais derivados do evento. Por fim, declarou que o roubo durou cerca de dez minutos.

E o relato das vítimas, de grande valor em casos deste jaez, foi corroborado pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

O policial civil Luiz Rodrigo Honda, na fase judicial (fls. 347), informou que, em investigações acerca do crime, observou, através de câmeras de segurança, que, no dia dos fatos, um veículo Uno passou em frente à residência das vítimas e depois vários indivíduos desceram e ingressaram no imóvel. Realizadas pesquisas, foi constatado por onde trafegou o veículo após os fatos. Assim, descobriram a rotina de tráfego do veículo e realizaram "campana" em um dos pontos, quando então avistaram o veículo. Assim, acabaram avistando o veículo em tal local e dele se aproximaram. Na ocasião, Adrian, que era o motorista, parou o veículo e tentou evadir-se, caminhando. Contudo, Adrian foi abordado e confirmou a participação no crime, delatando o corréu Gustavo e um adolescente. Posteriormente, foram localizadas impressões digitais na residência roubado. Tais impressões, salvo engano do depoente, eram de um menor. Por fim, destacou o depoente que as vítimas foram convocadas à delegacia e reconheceram Adrian.

Em sentido análogo foi o depoimento judicial do policial civil Juliano Rodrigues (fls. 260/262) .

Logo, cotejando-se as provas carreadas aos autos, forçoso é reconhecer-se que

comprovadas ficaram, ao cabo da instrução, a autoria e a materialidade delitivas do roubo.

Nesse sentido, vê-se em resumo que, a par da prova documental e pericial, as vítimas, em juízo, descreveram com riqueza de detalhes o que interessava à perfeita configuração dos delitos, esclarecendo que os crimes foram praticados mediante concurso de agentes. Atestaram as vítimas em juízo ainda que, na fase inquisitiva, reconheceram o réu Gustavo por meio fotográfico.

Já os agentes da lei, em depoimentos firmes e coesos, atestaram em juízo que participaram das diligências que culminaram na identificação dos réus. Esclareceram os agentes que, por ocasião da abordagem do réu Adrian, este empreendeu fuga, mas acabou detido, oportunidade em que, além de confessar informalmente a prática delitiva, acabou delatando o corréu Gustavo.

Impõe-se, portanto, à vista de tal robusto conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo.

O mesmo não se diga, porém, no tocante ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90).

Tipifica o citado dispositivo legal, como crime, a conduta de "Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la".

Já o inolvidável jurista Nélson Hungria, referindo-se ao antigo crime de corrupção de menores do artigo 218 do Código Penal, cujo núcleo verbal do tipo era exatamente o mesmo do delito ora examinado - corromper ou facilitar a corrupção - ensinava que "É pressuposto do crime que o menor não seja pessoa já inteiramente corrupta. Não pode haver corrupção onde já não há o que corromper. Se o menor é pessoa de todo corrompida, sua ulterior corrupção seria uma tentativa inadequada" (Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Editora Forense, 4ª edição, 1959, volume VIII, p. 205).

E, na hipótese tratada nos autos, nota-se que não há provas de que os adolescentes já não se encontravam corrompidos por ocasião dos fatos.

Não se afigura possível, portanto, condenar o réu pelo crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É imperativa, destarte, a procedência parcial da ação.

A combativa Defesa, entretanto, procura afastar tal conclusão.

Sem razão contudo.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser visto o ensinamento doutrinário:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (Damásio Evangelista de Jesus, "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, confira-se ainda o posicionamento jurisprudencial, aplicável ao

presente caso por analogia:

“PROVA – Testemunha – Depoimentos prestados por policiais – Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova – Admissibilidade se inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo” (RT 765/584).

“PROVA CRIMINAL – Testemunha – Hipótese de tóxico – Depoimentos prestados por policiais – Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função” (RJTJSP 125/563).

Dessa forma, não havendo provas de que os policiais fossem desafetos do réu, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, deve ser recebido, sem qualquer reserva, o testemunho dos agentes da lei, inda mais porque corroborado pelo depoimento das vítimas.

E embora, de fato, os policiais não tenham presenciado o momento exato do roubo, vieram a surpreender o réu Adrian na posse do veículo utilizado na prática delitiva, ocasião em que dele colheram a confissão informal e a delação quanto ao corréu Gustavo, circunstâncias que, no caso, possuem elevado valor probatório.

E não é despidendo lembrar, aqui, que “No campo probatório são valiosas tanto a palavra da vítima como as declarações do co-autor que, confessando sua atuação no delito, menciona o nome de outro participante, bem como a forma pela qual ela se deu” (JTACrim 71/190).

Em outra seara, impende destacar que, como é cediço, “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo se este não conhecia o réu” (JTACrim 15/149).

É a hipótese dos autos, pois as vítimas, a par de trazerem relatos firmes e seguros, não conheciam o réu e, assim, não teria motivos para acusá-los injustamente.

As vítimas, destarte, nos depoimentos prestados, apenas procuraram colaborar com a busca da verdade.

Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra das vítimas estivessem maculada por falsa percepção do ocorrido ou ainda que a ofendida D.A.C. tenha se equivocado no reconhecimento ou que tenha sido influenciada a fazê-lo.

É bem verdade, ainda, que a vítima espera ver alguém condenado pelo delito contra ela perpetrado, mas é incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabe por acusar qualquer pessoa indistintamente.

Assim, vale dizer que o ofendido deseja ver o culpado condenado, não qualquer pessoa.

Ressalte-se, outrossim, que embora seja certo que a palavra da vítima não possua caráter absoluto no campo probatório, não é menos correto afirmar-se que o depoimento de ofendidos, em crimes da espécie tratada nos autos, apresenta elevado valor, inda mais quando corroborado por outros elementos, tal como aqui ocorreu.

Expressa a realidade, conforme argutamente apontado pela diligente Defesa, que as vítimas, em juízo, não reconheceram o réu, ao passo que o ofendido R.C., na referida fase, demonstrou que o reconhecimento fotográfico realizado nas dependências policiais não foi feito com absoluta certeza.

Entretanto, tais circunstâncias não chegam a macular o conjunto probatório, pois a vítima D.A.C. declarou que não teve dúvidas em reconhecer o réu Gustavo.

Ademais, não se olvide que o réu Adrian, informalmente, além de admitir a prática delitiva, delatou o corréu Gustavo e os menores. Um destes, inclusive, teve digitais reconhecidas na cena do crime.

Frise-se, de outro turno, que não se pode cogitar, invocando inobservância das diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, de nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial.

Com efeito, conforme se depreende dos autos de reconhecimento de fls. 21/24, todas as formalidades legais foram observadas pela diligente autoridade policial.

Ainda que assim não fosse, lembre-se que, mesmo que não completamente formalizado e pormenorizado, o auto de reconhecimento possui inegável valor indiciário.

E isso porque, como é cediço, “O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas junto aos réus é uma recomendação legal, e não uma exigência” (STJ – RHC 12.227-0-RJ – Rel. Min. GILSON DIPP – 5ª T. – j. 13.3.2002 – un., in RSTJ 161/89).

Lembre-se, ainda, que “Mesmo que não completamente formalizado e pormenorizado o auto de reconhecimento, nos termos do art. 226, inc. IV, do CPP, tem ainda assim valor indiciário” (TACRIM-SP – Ap. 463.281 – Rel. Juiz Haroldo Luz – 2ª Câmara – j. 19.3.87 – v.u.).

Logo, possuindo os autos em questão valor probatório, não é caso de declarar-se a nulidade.

Note-se, sob outro prisma, que o reconhecimento fotográfico não é ilegal e possui valor probatório.

É bem verdade que a doutrina e a jurisprudência pátrias são intranquilas quanto à validade do reconhecimento fotográfico e certamente não será esta modesta decisão que colocará uma pá de cal sobre o assunto.

Porém, parece forçoso reconhecer-se que o artigo 155 do Código de Processo Penal preconiza que, exceção feita às restrições legais e constitucionais, todos os meios de prova são admissíveis.

É o chamado “princípio da liberdade da prova”.

E a consequência de tal princípio é a admissibilidade das chamadas “provas inominadas”, dentre as quais se encontra o reconhecimento fotográfico, o qual não possui qualquer vedação genérica no ordenamento jurídico pátrio.

Não se pode, portanto, acoimar-se de ilegal essa última espécie de prova.

Destaque-se, outrossim, que o artigo 155 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela nova ordem constitucional vigente a partir de 1988, pois a Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVI, preceitua, a contrario sensu, que se admitem, em juízo, todos os meios de prova, salvo as obtidas por meio ilícito.

E o reconhecimento fotográfico ora analisado, à evidência, não foi obtido por meio ilícito, mas sim em regular persecutório penal.

Em outra prisma, tratando-se o reconhecimento fotográfico de prova inominada, não se afigura cabível que a ele se apliquem disposições relativas a uma das provas nominadas, qual seja o reconhecimento pessoal, regulado pelos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal.

Não obstante, vê-se que, no caso, a diligente autoridade policial observou tais formalidades.

Sendo, portanto, válido o reconhecimento fotográfico, deve o julgador, em cada caso concreto, aquilatar o seu valor.

E, in casu, bem se percebe que elevado é o valor de tal espécie de prova, pois corroborado pela delação informal do réu Adrian.

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, último intérprete da lei federal, vem proclamando que, em casos que tais, a prova ora examinada possui elevado valor probatório:

“O reconhecimento fotográfico, mormente quando encontra ressonância no mais do conjunto da prova, tem indubitável valor probatório (...)” (RHC 13.174-0 – Rel. Min. Hamilton Carvalhido – 6ª T. – j. 15.4.03 – v.u. – JULGADOS 173/93).

Por tudo o que se expôs, vê-se que, no caso sub judice, o reconhecimento fotográfico é prova hábil a uma condenação, já que suficientemente seguro e corroborado por outros elementos de prova.

Frise-se, sob outro ângulo, que as fotos encartadas nos autos não são suficientes para afastar o decreto condenatório.

E assim se conclui porque os fatos narrados na denúncia ocorreram no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 04h08, e as citadas fotos indicam a data de 26 de fevereiro do mesmo ano (fls. 420/423).

É indubitável, por outro lado, que a testemunha Michele Araújo da Silva, arrolada pela devotada Defesa, procurou inocentar o réu.

Michele sustentou que, um dia antes dos fatos, participou da comemoração do aniversário de vinte e cinco anos da irmã dele. A festa teve início por volta de 19h00 e encerramento por volta de 5h30 ou 06h00. O réu não teria saído da festa em tal período e todos os convidados foram embora juntos. Havia entre trinta e quarenta pessoas no local. A depoente chegou por volta de 19h00. Depois de cerca de meia hora, chegou o réu. Ao sair, o réu foi embora com os pais, utilizando um carro.

Entretanto, note-se que o depoimento de tal testemunha deve ser recebido com extrema reserva, já que Michele se declarou amiga do réu.

Não há como, por conseguinte, atribuir-se validade ao depoimento prestado pela testemunha em questão.

Resta nos autos como válida, portanto, somente a coesa palavra das vítimas e dos policiais.

Não é possível, destarte, afastar-se a procedência parcial da ação.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Quanto à vítima R.C., atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base, não obstante a primariedade do réu, conforme constatado nos autos, não pode ser fixada no mínimo legal.

Com efeito, preceitua o artigo 59 do Código Penal que, na fixação da pena-base, o juiz deve considerar os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

E, in casu, as circunstâncias dos fatos são extremamente graves, uma vez que o crime foi praticado durante a madrugada e no interior da residência das vítimas, que permaneceram subjugadas por cerca de dez minutos. R.C., ademais, relatou ter sido agredida.

Não se olvide, ainda, que as consequências do delito foram gravíssimas.

Nesse trilhar, cabe ressaltar que a vítima R.C., em juízo, relatou que chegou a realizar fisioterapia para recuperar-se das agressões. Seu filho, além disso, ficou extremamente traumatizado com o ocorrido.

Sofreu R.C., de outro tunro, prejuízo elevado com o assalto, estimando seus prejuízos em cerca de quatorze mil reais.

As circunstâncias e as consequências do crime, portanto, exigem a exasperação da pena-base, que ora fica fixada em quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, além de doze dias-multa (aumento de um quinto, pois duas foram as circunstâncias levadas em consideração).

Em seguida, analisando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes, percebe-se que o réu é relativamente menor (fls. 346), po que faz as penas retornarem ao patamar mínimo, qual seja quatro anos de reclusão, além de dez dias-multa.

Em sequência atinge-se o momento de considerar as causas de diminuição ou aumento de pena.

E, nessa seara, está presente a causa de aumento referentes ao concurso de agentes.

Chega-se, assim, a cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa (aumento de um terço).

No tocante ao valor do dia-multa, este deve ser fixado, à míngua de maiores elementos, no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistindo demais modificadoras, as penas, quanto à vítima R.C., são tornadas definitivas.

Em seguida, se faz forçoso o reconhecimento do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, pois o réu, em uma só ação delitiva, praticou dois crimes, atingindo o patrimônio de duas vítimas.

Aplica-se, portanto, a pena privativa de liberdade de um só dos crimes, mas aumentada em um sexto, pois dois foram os delitos.

As penas de multa, porém, serão aplicadas distinta e integralmente, na forma do

artigo 72 do Código Penal.

Chega-se, assim, a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, além de vinte e seis dias-multa.

Quanto ao critério ora utilizado para exasperação da pena privativa de liberdade, veja-se a lição da doutrina: "No concurso formal e crime continuado, causas de aumento de penas previstas na parte geral nos arts. 70 e 71, respectivamente, o critério de aumento baseado no número de crimes, seguido freqüentemente nos tribunais é o seguinte: a) 2 (dois) crimes: aumento de 1/6 (um sexto); b) 3 (três) crimes: aumento de 1/5 (um quinto); c) 4 (quatro) crimes: aumento de 1/4 (um quarto); d) 5 (cinco) crimes: aumento de 1/3 (um terço); e) 6 (seis) crimes: aumento de 1/2 (metade); f) 7 (sete) ou + crimes: aumento de 2/3 (dois terços)." (Barros, Flávio Augusto Monteiro. Técnica de Aplicação da Pena. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1997, pp. 6/7).

Inexistindo demais modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

No tocante ao regime inicial para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, diante das graves circunstâncias e consequências do crime, tal como acima exposto, afigura-se de rigor, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a imposição do regime fechado, que é o mais recomendável, ademais, segundo jurisprudência dominante nos pretórios, aos crimes de roubo.

Nessa esteira, lembrem-se, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados: "Em sede de roubo qualificado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga" (RJDTACRIM 27/189).

"O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas circunstâncias do art. 59 do CP, exigindo a gravidade do delito e a periculosidade do agente regime mais rígido" (RJDTACRIM 33/249).

Sublinhe-se, outrossim, que o pretérito período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o comportamento carcerário do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, por conseguinte, será o fechado.

Não há como fixar-se, por fim, à míngua de parâmetros seguros, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) ABSOLVER-SE GUSTAVO DA SILVA CRUZ, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do cometimento do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

b) CONDENAR-SE GUSTAVO DA SILVA CRUZ, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, bem como a recolher vinte e seis dias-multa, fixada a diária no mínimo legal, com correção monetária nos termos da lei;

c) CONDENAR-SE GUSTAVO DA SILVA CRUZ ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03).

Para concessão da gratuidade judiciária, deverá o réu apresentar declaração de pobreza firmada por ele próprio e sob as penas da lei.

É caso, por outro lado, de manutenção da segregação cautelar, já que, presentes as hipóteses da prisão preventiva, o réu respondeu preso ao processo e, agora, condenado em regime inicial fechado, maior razão há para mantê-lo custodiado.

Recomende-se o réu, portanto, na prisão em que se encontra.

Envie-se, na forma do artigo 40 do Código de Processo Penal, cópia desta sentença e das principais peças dos autos à Promotoria de Justiça Criminal da Comarca, a fim de apurar-se eventual crime de falso testemunho praticado por Michele Araújo da Silva.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos desmembrados.

Coloque-se, nos autos, a tarja referente à menoridade relativa do réu.

Com o trânsito em julgado, determinar-se-ão as anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 22 de outubro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
KCF/ESC